CONTRACT DE AGENT COMERCIAL – PRIME SPORT SUPPLEMENTS SRL × TRIF E.E. ALEXANDRU PFA

CONTRACT DE AGENT COMERCIAL NR. ____ DIN ____.____.2026

Încheiat în temeiul art. 2.072–2.095 din Codul civil (contractul de agenție), între:

1. PRIME SPORT SUPPLEMENTS S.R.L., cu sediul în orș. Cisnădie, Str. Ioan Virgil Ispas nr. 17A, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/1155/2022 (J2022001155327), CUI RO46260823, plătitoare de TVA, cont bancar IBAN RO74BTRLRONCRT0CH4034101 deschis la Banca Transilvania, telefon 0775 286 584, e-mail contact@primesupplements.ro, reprezentată legal prin **Marius Chera**, în calitate de administrator, denumită în continuare **„Comitentul"** sau **„Prime"**,

și

2. TRIF E.E. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu sediul profesional în mun. Sibiu, Str. Rahovei nr. 26, sc. A, ap. 1, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F32/576/2018, CUI RO39936419, plătitoare de TVA (TVA la încasare), cont bancar IBAN RO07INGB0000999915540767 deschis la ING Bank N.V., telefon 0743 015 851, e-mail fit24alexandru@yahoo.com, reprezentată prin **Trif Alexandru**, în calitate de titular, denumită în continuare **„Agentul"**,

denumite împreună „Părțile" și separat „Partea".

Părțile declară că Agentul este un profesionist independent, că nu există raport de subordonare între Părți și că prezentul contract nu reprezintă un contract individual de muncă. Agentul își organizează singur activitatea, timpul de lucru și mijloacele, în limitele stabilite prin prezentul contract.

Art. 1. Obiectul contractului

1.1. Comitentul îl împuternicește pe Agent, iar Agentul se obligă, în mod statornic și contra unei remunerații, să negocieze și să intermedieze vânzarea produselor comercializate de Comitent sub mărcile Prime Supplements, Prime Health și MNX (suplimente nutritive, alimente funcționale, echipament sportiv), denumite în continuare „Produsele", către clienți persoane juridice: săli de fitness, cluburi sportive, centre de antrenament, magazine de nutriție sportivă, farmacii și alți revânzători, denumiți în continuare „Clienții B2B".

1.2. Agentul acționează în numele și pe seama Comitentului, fără putere de reprezentare: Agentul nu semnează contracte, nu emite facturi și nu încasează sume în numele Comitentului. Orice comandă negociată de Agent devine obligatorie pentru Comitent numai după confirmarea ei de către Comitent și emiterea facturii.

1.3. Facturarea se face exclusiv de către Comitent (prin Oblio), iar livrarea către Clienții B2B se face direct de Comitent, prin curier (Cargus) sau prin Agent, la vizitele de reaprovizionare. Plata se face de Clienții B2B direct în contul bancar al Comitentului menționat în preambul; Agentul nu încasează numerar și nu acceptă plăți în cont propriu.

1.4. Teritoriul principal al Agentului este municipiul Sibiu și localitățile limitrofe (Șelimbăr, Cisnădie). Agentul prospectează și restul județului Sibiu și, conform Anexei 5, întreaga țară. Contractul nu conferă Agentului exclusivitate teritorială; Comitentul își păstrează dreptul de a vinde direct, online (primesupplements.ro) sau prin alți agenți ori distribuitori.

1.5. Agentul nu poate, fără acordul scris al Comitentului, să acorde reduceri, termene de plată, bonusuri sau alte condiții comerciale în afara celor din Lista de prețuri B2B (Anexa 3) și a limitelor din art. 8.

Art. 2. Durata contractului

2.1. Contractul se încheie pe o durată de **12 luni**, începând cu data de ____.____.2026, cu o **perioadă de probă de 3 luni**, în care oricare Parte poate denunța contractul cu un preaviz de 15 zile calendaristice, fără despăgubiri.

2.2. La expirarea duratei, contractul se prelungește automat cu perioade succesive de 12 luni, dacă niciuna dintre Părți nu notifică în scris cealaltă Parte, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare, că nu dorește prelungirea.

2.3. După perioada de probă, oricare Parte poate denunța unilateral contractul cu un preaviz scris de 30 de zile. Comisioanele datorate pentru facturile emise până la data încetării se plătesc conform art. 5, pe măsura încasării lor, timp de cel mult 90 de zile de la încetare.

Art. 3. Obligațiile Agentului

3.1. **Prospectare lunară: minimum 10 săli, magazine sau farmacii noi.** În fiecare lună calendaristică, Agentul contactează direct (vizită la fața locului sau, în afara județului Sibiu, telefon urmat de e-mail cu Lista de prețuri B2B) **cel puțin 10 potențiali clienți noi** (săli de fitness, magazine de suplimente, farmacii, cluburi sportive), în care Produsele nu sunt în vânzare și care nu figurează în evidența Comitentului de clienți activi sau de parteneri contactați în ultimele 6 luni. La fiecare contact, Agentul prezintă oferta B2B (Anexa 3) **și propune sistemul de**

produse în regim de consignație (art. 8.5). Fiecare contact se consemnează în tabelul din Anexa 6: ce s-a discutat, cu cine, dacă s-a propus consignația, rezultatul și, în caz de refuz, motivul exact.

3.2. **Vizitarea lunară a tuturor sălilor din Sibiu.** Pe parcursul fiecărei luni, Agentul vizitează fizic **toate sălile din Anexa 2** (municipiul Sibiu, Șelimbăr și Cisnădie) și completează, pentru fiecare, tabelul din Anexa 2: data vizitei, cu cine și ce a discutat, dacă Produsele au fost introduse în sală sau nu, dacă a propus regimul de consignație și care a fost răspunsul, pasul următor. La sălile unde Produsele sunt deja în vânzare verifică poziționarea la raft, face fotografii, verifică stocul și termenele de valabilitate și preia comanda de reaprovizionare, pe care o transmite Comitentului în aceeași zi. Sălile nou deschise se adaugă în Anexa 2 la vizita următoare.

3.3. **Legătura săptămânală cu sălile cu raft Prime (consignație).** Pentru fiecare sală în care Comitentul a pus produse în regim de consignație (raft sau stand Prime cu stoc în custodie, inventariat în procesul-verbal din Anexa 2), Agentul ține legătura **cel puțin o dată pe săptămână** (vizită sau mesaj cu fotografii primite de la sală) și trimite Comitentului, până vineri ora 18:00, pentru fiecare raft: fotografii, ce produse s-au vândut și ce nu, stocul rămas pe produs și propunerea de reaprovizionare sau de înlocuire a produselor care nu se vând. Agentul răspunde de starea raftului (curat, complet, cu materialele Prime la vedere) și anunță imediat orice deteriorare, mutare sau închidere a sălii.

3.4. **Acoperirea națională anuală și evenimentele.** O dată pe an, după calendarul din Anexa 5 (stabilit de comun acord în ianuarie), Agentul parcurge regiunile țării pentru a menține legătura cu toate sălile și persoanele juridice cu care Comitentul colaborează deja, pentru a prospecta săli, magazine și farmacii noi și pentru a organiza sau a participa la evenimente, deschideri de săli și promovări de produse. Deplasările în afara județului se aprobă în prealabil de Comitent și se decontează conform art. 6.

3.5. **Raportare.** Până în ziua de 3 a fiecărei luni, Agentul trimite Comitentului, pentru luna anterioară, tabelele completate din Anexele 2 și 6, raportul săptămânal de raft (art. 3.3) și foaia de parcurs cu decontul de combustibil (Anexa 1). Raportul condiționează plata comisionului și a decontului pentru luna respectivă.

3.6. **Alte obligații.** Agentul:

- prezintă Produsele corect și complet, numai cu informațiile și mențiunile de sănătate puse la dispoziție de Comitent (mențiuni autorizate în UE; fără promisiuni de slăbire sau vindecare), și nu face promisiuni în numele Comitentului;
- nu menționează clienților furnizorii sau fabricile producătoare;
- transmite Comitentului orice reclamație a unui Client B2B în maximum 24 de ore;
- îngrijește materialele, mostrele și produsele primite în custodie și le returnează la cerere sau la încetarea contractului;
- informează Comitentul despre concurență (mărci, prețuri, promoții observate în săli);
- respectă regulamentele interne ale sălilor vizitate și păstrează o conduită care nu afectează imaginea mărcii Prime;
- își îndeplinește personal obligațiile și nu poate subcontracta fără acordul scris al Comitentului.

Art. 4. Program de disponibilitate (core hours)

4.1. Agentul își organizează liber programul, dar se obligă să fie disponibil și să răspundă la telefon, WhatsApp și e-mail solicitărilor Comitentului și ale Clienților B2B în următoarele intervale („core hours”):

ZILE	INTERVAL	TIMP MAXIM DE RĂSPUNS
Luni – Vineri	09:00 – 18:00	1 oră (telefon/WhatsApp), 4 ore (e-mail)
Sâmbătă	10:00 – 14:00	2 ore
Duminică și sărbători legale	fără obligație	răspuns în prima zi lucrătoare

4.2. Vizitele la săli se fac în programul de funcționare al acestora, de preferință în intervalele cu afluență redusă agreate cu fiecare sală. Evenimentele (competiții, expoziții, deschideri de săli, activări în săli) pot avea loc și în afara core hours, cu acordul Agentului, dat cu cel puțin 7 zile înainte.

4.3. Agentul anunță Comitentul cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte perioadele de indisponibilitate (concediu, deplasări personale) mai lungi de 2 zile lucrătoare și asigură, în aceste perioade, preluarea comenzilor de reaprovizionare telefonic sau prin e-mail. În caz de boală sau forță majoră, anunțul se face în aceeași zi.

4.4. Indisponibilitatea nejustificată în core hours mai mult de 3 zile lucrătoare într-o lună se consideră neîndeplinire a obligațiilor și se sancționează conform art. 10.

Art. 5. Comisionul Agentului

5.1. **Cuantum.** Pentru activitatea sa, Agentul primește un comision de **5% (cinci la sută)** din valoarea fără TVA a Produselor vândute de Comitent, la prețul de listă B2B, Clienților B2B din portofoliul Agentului (art. 8). Comisionul pe bucată, pentru fiecare produs, este cel din **Anexa 4**; pentru produsele noi se aplică același procent la prețul de listă B2B comunicat de Comitent.

5.2. **Baza de calcul.** Comisionul se aplică la valoarea netă a Produselor de pe factură (fără TVA, la prețul de listă B2B). Nu intră în baza de calcul: taxele de transport refacturate, ambalajele, produsele returnate sau refuzate, facturile stornate, produsele date gratuit (mostre, bonusuri, stocul dat în consignație până la facturarea lui către sală) și comenzile plasate de Clienții B2B direct pe primesupplements.ro cu cod de reducere de consumator.

5.3. **Consignație.** Pentru sălile unde Produsele sunt lăsate în regim de consignație și se facturează periodic numai ce s-a vândut, comisionul se calculează la facturile de regularizare, după încasarea lor.

5.4. **Facturarea comisionului.** Până în ziua de 20 a fiecărei luni, Comitentul trimite Agentului situația facturilor emise în luna anterioară către Clienții din portofoliu și încasate (număr factură, client, valoare netă, data încasării, comision), după modelul din Anexa 4. Agentul emite factura de comision către Comitent **cel târziu în ziua de 28 a lunii, pentru luna anterioară**, iar Comitentul o plătește prin transfer bancar în contul Agentului menționat în preambul, în maximum 10 zile de la primire. Facturile de comision primite după data de 28 se plătesc o dată cu cele din luna următoare. Plata comisionului și a decontului de combustibil este condiționată de primirea raportului lunar (art. 3.5).

5.5. **Reduceri neaprobate.** Dacă Agentul acordă un preț sub Lista de prețuri B2B (Anexa 3) sau o condiție comercială neaprobată în scris de Comitent, iar Comitentul onorează totuși comanda, diferența de preț se scade din comisionul Agentului.

5.6. **Facturi neîncasate.** Comisionul se datorează numai pentru facturile încasate de Comitent. Facturile neîncasate la data situației lunare intră în situația lunii în care se încasează; pentru facturile neîncasate în 90 de zile de la scadență nu se datorează comision. Agentul sprijină Comitentul la recuperarea creanțelor de la clienții din portofoliul său (reamintiri, vizite), fără a încasa personal sume.

5.7. **Comision după încetare.** Agentul are dreptul la comision pentru comenzile Clienților din portofoliu facturate în maximum 90 de zile de la încetarea contractului, dacă au fost negociate de Agent înainte de încetare, în condițiile art. 5.1. Părțile convin că această clauză, împreună cu art. 2.3, acoperă integral drepturile Agentului la încetare; indemnizația prevăzută de art. 2.091 Cod civil se datorează numai în condițiile și limitele legii.

5.8. **Independență fiscală.** Comisionul reprezintă venitul Agentului ca PFA, la care se adaugă TVA conform legii; Agentul răspunde singur de declararea și plata impozitelor și contribuțiilor aferente. Comitentul nu datorează Agentului salariu, concediu, diurnă sau alte drepturi specifice raporturilor de muncă.

Art. 6. Decontarea combustibilului

6.1. **Combustibilul folosit în interesul Comitentului.** Comitentul decontează Agentului combustibilul consumat pentru deplasările făcute în interesul Comitentului: vizitele la sălile din Anexa 2, prospectarea din Anexa 6, livrările către Clienții B2B, deplasările din Anexa 5 și evenimentele aprobate. Decontarea se face pe baza bonurilor fiscale sau facturilor de combustibil emise pe numele Comitentului (CUI RO46260823) și a foii de parcurs lunare din Anexa 1 (data, traseul, sălile vizitate, kilometrii). Autoturismul folosit: marca _____, nr. înmatriculare _____, consum mediu agreat _____ l/100 km.

6.2. **Plafon orientativ și aprobări.** Pentru deplasările din județul Sibiu plafonul lunar orientativ este de _____ lei; depășirea lui, precum și deplasările în afara județului (Anexa 5) și evenimentele se aprobă în prealabil, în scris (e-mail/WhatsApp), cu bugetul estimat. Pentru evenimente se decontează și taxele de drum și de parcare justificate cu documente.

6.3. **Ce nu se decontează.** Comitentul nu decontează alte cheltuieli ale Agentului (telefon, internet, întreținerea și asigurarea autoturismului, amenzi, masă, cazare nesolicitată) și nici combustibilul pentru deplasări personale, acestea fiind acoperite de comision, cu excepția celor aprobate expres în scris de Comitent înainte de efectuare.

6.4. **Procedura.** Decontul se depune o dată cu raportul lunar (art. 3.5), cu bonurile în original sau scanate lizibil, și se plătește o dată cu comisionul (art. 5.4). Bonurile depuse mai târziu de 60 de zile de la data cheltuielii nu se mai decontează.

Art. 7. Obligațiile Comitentului

7.1. Comitentul pune la dispoziția Agentului, gratuit: Lista de prețuri B2B actualizată (Anexa 3), cataloage, fișe de produs și ghidul pentru recepțiile sălilor, materiale de prezentare (pliante, afișe, rafturi/standuri Prime în limita stocului), mostre pentru degustare în cantități rezonabile, o semnătură oficială Prime pentru corespondența cu clienții, evidența clienților B2B activi și a partenerilor deja contactați.

7.2. Comitentul confirmă sau refuză fiecare comandă transmisă de Agent în maximum 1 zi lucrătoare, emite factura prin Oblio și expediază Produsele prin Cargus (sau le predă Agentului pentru livrare la vizita următoare) în maximum 2 zile lucrătoare de la confirmare, în limita stocului. Comitentul anunță Agentul despre produsele epuizate sau cu stoc redus, ca să nu le promită clienților.

7.3. Comitentul îl informează pe Agent, în scris, cu cel puțin 15 zile înainte, despre orice modificare a Listei de prețuri B2B, a comisioanelor pe produs, a condițiilor comerciale sau a gamei de Produse, și îl anunță dacă prevede că volumul operațiunilor va fi sensibil mai mic decât cel la care Agentul s-ar fi putut aștepta.

7.4. Comitentul ține evidența facturilor și încasărilor pentru Clienții din portofoliul Agentului și îi trimite Agentului, lunar, situația din art. 5.4, precum și, la cerere, extrasele necesare verificării comisionului (fără date care nu privesc portofoliul Agentului).

7.5. Comitentul plătește comisionul și deconturile la termenele din art. 5 și 6. Pentru întârzieri mai mari de 15 zile, Agentul poate suspenda vizitele până la plată, cu notificare prealabilă.

7.6. Comitentul răspunde de conformitatea, calitatea, etichetarea și trasabilitatea Produselor, de relația contractuală cu Clienții B2B (facturare, încasare, retururi, garanții, contractele de consignație) și de conținutul materialelor de prezentare, inclusiv de mențiunile nutriționale și de sănătate.

Art. 8. Portofoliul de clienți, prețurile și limitele de negociere

8.1. **Portofoliul Agentului** cuprinde: (a) Clienții B2B aduși de Agent, adică cei a căror primă comandă către Comitent urmează unui contact consemnat de Agent în Anexa 2 sau Anexa 6; (b) clienții existenți ai Comitentului repartizați Agentului în scris, prin lista semnată de ambele Părți la data contractului și actualizată lunar. Portofoliul se ține într-un tabel comun (Google Sheets sau echivalent), vizibil ambelor Părți. Un client iese din portofoliu dacă nu a plasat nicio comandă timp de 6 luni consecutive și Agentul nu l-a vizitat în acest interval.

8.2. **Lista de prețuri B2B (Anexa 3)** este singura bază de preț pe care Agentul o poate comunica. **Agentul nu are voie să ofere prețuri mai mici decât cele din Anexa 3.** Orice preț mai mic, pentru volume mari sau lanțuri de săli, se stabilește numai de Comitent, în scris, înainte de confirmarea comenzii.

8.3. **Condiții standard** pe care Agentul le poate oferi fără aprobare: comandă minimă de 500 lei fără TVA; transport gratuit prin Cargus la comenzi de minimum 1.000 lei fără TVA, altfel transport refacturat la cost; plata în avans sau la livrare (ramburs) pentru primele 3 comenzi ale unui client nou, apoi termen de plată de maximum 14 zile de la factură; materiale de prezentare gratuite; înlocuirea produselor cu termen de valabilitate sub 60 de zile rămase pe raftul Prime; prețul de vânzare recomandat = prețul de pe primesupplements.ro.

8.4. **Necesită aprobarea scrisă a Comitentului**: prețuri sub Anexa 3; termene de plată peste 14 zile; exclusivități de orice fel; produse gratuite peste mostrele uzuale; sponsorizări, premii sau bartere; orice promisiune privind promovarea sălii pe canalele Prime.

8.5. **Regimul de consignație.** Agentul propune fiecărei săli, ca ofertă standard, sistemul de produse în regim de consignație: Comitentul pune la dispoziție un raft sau stand Prime cu un stoc inițial în custodie (proprietatea Comitentului până la vânzare), sala vinde la prețul recomandat, Agentul verifică săptămânal raftul, iar Comitentul facturează sălii, la prețul B2B din Anexa 3, numai produsele vândute, pe baza inventarului lunar. Stocul inițial și condițiile se aprobă de Comitent pentru fiecare sală și se consemnează în procesul-verbal din Anexa 2.

8.6. **Coduri de reducere și afiliere.** Agentul nu creează și nu promite coduri de reducere pe primesupplements.ro și nu înscrie sălile în programul de afiliere fără acordul Comitentului.

Art. 9. Confidențialitate, neconcurență, date personale, proprietate intelectuală

9.1. **Confidențialitate.** Agentul păstrează confidențiale, pe durata contractului și 3 ani după încetare, toate informațiile primite de la Comitent sau aflate în executarea contractului: prețuri de achiziție, marje, furnizori și producători, lista clienților și condițiile lor comerciale, volume de vânzări, planuri de produse și de marketing. Lista de prețuri B2B poate fi arătată doar persoanelor de decizie din sălile prospectate, în forma dată de Comitent (fără costuri și fără comisioane).

9.2. **Neconcurență.** Pe durata contractului, Agentul nu promovează, nu vinde și nu intermediază, direct sau indirect, suplimente nutritive, alimente funcționale sau echipament sportiv ale altor mărci către săli de fitness, magazine, farmacii și revânzători, fără acordul scris al Comitentului. Timp de 12 luni de la încetare, Agentul nu va solicita Clienții din portofoliul său pentru produse concurente și nu va folosi informațiile confidențiale ale Comitentului. Clauza se aplică pe teritoriul României și este compensată prin comisionul din art. 5.7; Părțile o consideră rezonabilă și limitată la ce este necesar protejării intereselor legitime ale Comitentului.

9.3. **Date cu caracter personal.** În executarea contractului, Agentul prelucrează date de contact ale reprezentanților sălilor (nume, funcție, telefon, e-mail) exclusiv în scopul contractului și în numele Comitentului, ca persoană împuternicită în sensul Regulamentului (UE) 2016/679: le păstrează în tabelul comun pus la dispoziție de Comitent, nu le transmite terților, le șterge din dispozitivele proprii la încetarea contractului și anunță Comitentul în 24 de ore despre orice incident de securitate. Fotografiile de la raft nu vor cuprinde persoane identificabile fără acordul lor.

9.4. **Marca și materialele.** Agentul folosește numele, logoul și materialele Prime Supplements / Prime Health / MNX numai în forma pusă la dispoziție de Comitent și numai în scopul contractului. Nu înregistrează domenii, conturi de social media sau mărci care conțin aceste nume. Fotografiile și materialele realizate de Agent în executarea contractului pot fi folosite liber de Comitent.

9.5. **Despăgubiri.** Încălcarea art. 9.1–9.4 dă dreptul Comitentului la rezilierea imediată a contractului și la despăgubiri pentru prejudiciul dovedit, iar pentru art. 9.2 la o penalitate de _____ lei pentru fiecare încălcare, fără a afecta dreptul la despăgubiri suplimentare.

Art. 10. Răspundere, încetare, forță majoră, litigii, dispoziții finale

10.1. **Neîndeplinirea obiectivelor.** Dacă într-o lună Agentul nu atinge obiectivele din art. 3.1 (10 contacte noi) sau 3.2 (vizitarea tuturor sălilor din Anexa 2) fără o cauză justificată acceptată de Comitent, decontul de combustibil pentru luna respectivă se reduce proporțional

cu gradul de îndeplinire (de exemplu, 6 contacte noi din 10 = 60% din decont). Neîndeplinirea în 2 luni consecutive sau 3 luni într-un semestru dă dreptul Comitentului să rezilieze contractul cu un preaviz de 15 zile.

10.2. **Rezilierea pentru culpă.** Oricare Parte poate rezilia contractul de plin drept, fără intervenția instanței și fără punere în întârziere, printr-o notificare scrisă, dacă cealaltă Parte: încalcă art. 9; încasează sau reține sume ale celeilalte Părți; face declarații false clienților sau aduce atingere gravă imaginii celeilalte Părți; nu remediază o altă încălcare în 15 zile de la notificare; intră în insolvență, dizolvare sau își încetează activitatea.

10.3. **Efectele încetării.** În 10 zile de la încetare, Agentul returnează materialele, mostrele, produsele în custodie și orice bun al Comitentului, predă tabelele actualizate din Anexele 2 și 6 și stadiul negocierilor în curs și încetează orice folosire a mărcii. Comitentul plătește comisioanele și deconturile datorate conform art. 2.3, 5 și 6.

10.4. **Limitarea răspunderii.** Niciuna dintre Părți nu răspunde pentru beneficiul nerealizat al celeilalte, cu excepția încălcării art. 9 și a faptelor săvârșite cu intenție sau culpă gravă. Agentul răspunde pentru bunurile Comitentului aflate în custodia sa (mostre, stoc pentru raft, materiale) la valoarea lor din Lista de prețuri B2B.

10.5. **Forța majoră** exonerează de răspundere Partea care o invocă, dacă o notifică în 5 zile și o dovedește în 15 zile. Dacă durează peste 60 de zile, oricare Parte poate denunța contractul fără despăgubiri.

10.6. **Notificări.** Comunicările curente (comenzi, rapoarte, aprobări) se fac prin e-mail sau WhatsApp la datele din preambul și produc efecte. Notificările privind încetarea sau modificarea contractului se fac prin e-mail cu confirmare de primire sau scrisoare recomandată.

10.7. **Modificări.** Contractul se modifică numai prin act adițional semnat de ambele Părți. Anexele 1–6 fac parte integrantă din contract; Anexele 2, 3, 4 și 5 pot fi actualizate de Comitent prin notificare scrisă conform art. 7.3, iar lista portofoliului (art. 8.1) prin tabelul comun, cu confirmarea ambelor Părți.

10.8. **Legea aplicabilă și litigiile.** Contractul este guvernat de legea română. Părțile vor încerca rezolvarea amiabilă a oricărui diferend în 30 de zile; în caz contrar, litigiul se soluționează de instanțele competente de la sediul Comitentului.

10.9. **Clauze diverse.** Nulitatea unei clauze nu afectează restul contractului; clauza nulă se înlocuiește cu una validă, cât mai apropiată ca efect. Agentul nu poate cesiona contractul sau creanțele din el fără acordul scris al Comitentului. Contractul reprezintă întregul acord al Părților și înlocuiește orice înțelegere anterioară.

10.10. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ____.____.2026, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte, fiecare cu 6 anexe: Anexa 1 – Decontarea combustibilului; Anexa 2 – Sălile din Sibiu, vizitate lunar; Anexa 3 – Lista de prețuri B2B; Anexa 4 – Comisionul Agentului; Anexa 5 – Traseul anual pe regiuni și evenimentele; Anexa 6 – Contactele noi (minimum 10 pe lună).

COMITENT	AGENT
PRIME SPORT SUPPLEMENTS S.R.L.	TRIF E.E. ALEXANDRU PFA
Marius Chera, administrator	Trif Alexandru, titular
Semnătura și ștampila:	Semnătura:
Data:	Data:

ANEXA 1 – DECONTAREA COMBUSTIBILULUI (ART. 6)

Se decontează combustibilul folosit pentru deplasările în interesul Comitentului: vizitele lunare la sălile din Anexa 2, contactele noi din Anexa 6, livrările către clienți, deplasările pe regiuni din Anexa 5 și evenimentele aprobate. Baza decontului: bonul fiscal sau factura de combustibil emisă pe PRIME SPORT SUPPLEMENTS S.R.L., CUI RO46260823, și foaia de parcurs de mai jos, completată pentru fiecare zi cu deplasări. Deplasările în afara județului Sibiu și evenimentele se aprobă înainte, în scris, cu bugetul estimat. Decontul se trimite o dată cu raportul lunar (până pe 3 ale lunii) și se plătește o dată cu comisionul.

Foaia de parcurs – luna _____ 2026 (autoturism _____, nr. _____, consum agreat _____ l/100 km)

DATA	TRASEU (DE LA – LA)	SĂLI / CLIENȚI VIZITAȚI	SCOP (VIZITĂ LUNARĂ / CONTACT NOU / LIVRARE / EVENIMENT)	KM	BON FISCAL NR. ȘI DATA	LITRI	LEI (CU TVA)
Total lună							

Semnătura Agentului: _____ · Verificat Comitent: _____ · Data: _____

ANEXA 2 – SĂLILE DE FITNESS DIN SIBIU, ȘELIMBĂR ȘI CISNĂDIE: VIZITA LUNARĂ (ART. 3.2)

Toate sălile de mai jos se vizitează o dată pe lună. La fiecare vizită Agentul completează: data, cu cine și ce a discutat, dacă Produsele au fost introduse în sală (da / nu), dacă a propus sistemul de produse în regim de consignație (da / nu și răspunsul sălii) și pasul următor. Tabelul completat se trimite Comitentului până pe 3 ale lunii următoare, împreună cu fotografiile de la raft. Lista cuprinde 35 de locații găsite pe 26.10.2026 (Google Maps, FitNet, BeFIT, Stay Fit, 18GYM, sibiul.ro); adresele se confirmă la prima vizită, sălile nou deschise se adaugă la final.

NR.	SALA	ADRESA	LOCALITATE	DATA VIZITEI	CU CINE ȘI CE S-A DISCUTAT	PRODUSE INTRODUSE (DA/NU)	CONSIGNAȚIE PROPUSĂ (DA/NU, RĂSPUNS)	PASUL URMĂTOR
1	18GYM Sibiu Dumbrava	Piața Unirii 10 (magazinul Dumbrava), tel. 0771 748 198	Sibiu					
2	Stay Fit Gym Malului	Str. Malului 8	Sibiu					
3	Stay Fit Gym Promenada	Str. Lector 1–3A (Promenada Mall)	Sibiu					
4	Stay Fit Gym Shopping City	Str. Sibiului 5, Shopping City, et. 1	Șelimbăr					
5	BeFIT Hipodrom III	Aleea Seviș 2A, parter	Sibiu					
6	BeFIT Metalurgiștilor	Str. Metalurgiștilor 1–3, et. 2	Sibiu					
7	BeFIT Șerbota (Trei Stejari)	Str. Șerbota 1A	Sibiu					
8	Evo Gym Fitness Center	Str. Oituz 34	Sibiu					
9	GymTonic (Tonic Fitness Center)	Str. Oituz 34	Sibiu					
10	Wolf Gym Fitness & Bodybuilding	Str. Vasile Aaron 27A	Sibiu					
11	Unic Gym	Str. Ștefan cel Mare 147	Sibiu					
12	Global Gym Fitness Fun / RActiv	Bd. Victoriei 42, et. 1	Sibiu					
13	Fitnesswelt Râului	Str. Râului 34	Sibiu					
14	Body Time	Str. Rahovei 65	Sibiu					
15	GYMBOdance Sport Center	Str. Mărășești 9	Sibiu					
16	Green Diamond	Ștrand II, Str. Profesor Aurel Popa	Sibiu					
17	Xbody Sibiu	Str. Școala de Înot 28	Sibiu					
18	Eco Sports Dome	Str. Tractorului 14	Sibiu					
19	Future Training	Șos. Alba Iulia 6, et. 3	Sibiu					
20	Aria Sport	Șos. Alba Iulia 100	Sibiu					
21	Connect Wellness Club	Calea Cisnădiei 50, et. 1	Sibiu					
22	Nix Sport	DJ 106A nr. 135	Sibiu					

NR.	SALA	ADRESA	LOCALITATE	DATA VIZITEI	CU CINE ȘI CE S-A DISCUTAT	PRODUSE INTRODUSE (DA/NU)	CONSIGNAȚIE PROPUSĂ (DA/NU, RĂSPUNS)	PASUL URMĂTOR
23	Nixi Fitness (doar femei; de verificat)	Str. Henri Coandă	Sibiu					
24	ACTIV Fitness (de verificat)	Aleea Călărașilor 10	Sibiu					
25	Cycling Sibiu	Bd. Victoriei 42, et. 2 (în RActiv)	Sibiu					
26	Studio Pilates	Str. Costache Negruzzi 3	Sibiu					
27	Nor Pilates Studio	Str. Ion Agârbiceanu 11	Sibiu					
28	Reform Studio Pilates	Str. Cornel Irimie 20	Sibiu					
29	Avangard Gym Plus	Str. Regele Ferdinand 5, bl. B2	Șelimbăr					
30	ProGym 24H	Str. Câmpului 30, tel. 0753 139 567	Șelimbăr					
31	MUR Fitness Studio	Bd. Mihai Viteazul 1, ap. 7, parter	Șelimbăr					
32	Super Fit Studio (de verificat)	Str. Doamna Stanca 5F, tel. 0759 355 655	Șelimbăr					
33	Fitnesswelt Arhitecților	Str. Liviu Ciulei 2, tel. 0726 704 447	Cisnădie					
34	Aria Cisnădie (Sport, Spa & bazin)	Str. Măgurii 200	Cisnădie					
35	Sala Polivalentă Măgura	Str. Măgurii B1	Cisnădie					
36	(sală nouă)							

Proces-verbal de predare-primire pentru produsele în regim de consignație (se semnează cu fiecare sală la instalarea raftului)

Între PRIME SPORT SUPPLEMENTS S.R.L., prin agent Trif Alexandru, și sala _____ (denumire societate, CUI, adresă, reprezentant), s-a predat în folosință gratuită, la data de ____.____._____, un raft/stand Prime (descriere, nr. inventar _____), împreună cu stocul inițial de produse de mai jos, aflat în proprietatea PRIME SPORT SUPPLEMENTS S.R.L. până la facturare. Sala vinde produsele la prețul recomandat, păstrează raftul în locul agreat, nu îl mută și nu îl înstrăinează, permite accesul agentului pentru verificare săptămânală și inventar lunar și răspunde de produsele lipsă la inventar, la prețul B2B din Anexa 3. Produsele vândute se facturează lunar de Prime, la prețul B2B, cu termen de plată de 14 zile.

PRODUS	BUC.	PREȚ B2B FĂRĂ TVA (LEI)	VALOARE (LEI)

Semnături: Prime (agent) _____ · Sala _____ · Data _____

ANEXA 3 – LISTA DE PREȚURI B2B (ART. 8.2)

Prețurile de mai jos sunt prețurile B2B la care Comitentul vinde Clienților B2B. **Agentul nu are voie să ofere prețuri mai mici**; orice excepție se aprobă în scris de Comitent, înainte de comandă. Prețurile sunt în lei; cota de TVA este cea din Oblio (11% la Pure Isolate, Gainer, Fiber, batoane, creme de orez și ovăz, unturi, scorțișoară; 21% la restul). Prețul de site este prețul întreg (nepromoțional) de pe primesupplements.ro la 26.10.2026 și este prețul de vânzare recomandat. Lista se actualizează de Comitent conform art. 7.3; versiunea care se arată sălilor conține doar coloanele „Produs”, „Preț recomandat la raft” și „Preț B2B”.

PRODUS	TVA	PREȚ RECOMANDAT LA RAFT (SITE, CU TVA)	PREȚ B2B FĂRĂ TVA	PREȚ B2B CU TVA
Prime Whey – proteină din zer, 1 kg	21%	215	142	171,82
Prime Whey – proteină din zer, 2 kg	21%	390	274	331,54
Izolat proteic Pure Isolate – 2 kg	11%	510	391	434,01
Prime Whey Go – cutie 15 plicuri x 30 g	21%	150	87	105,27
Gainer Emperor Mass – 3 kg	11%	390	299	331,89
Creatină Creapure® – 500 g	21%	180	104	125,84
Creatină Creapure® – 300 g	21%	115	67	81,07
Creatină monohidrată micronizată – 300 g	21%	98	57	68,97
Creatină Ready To Go – cutie 25 plicuri x 10 g	21%	110	64	77,44
Aminoacizi esențiali EAA – 500 g	21%	185	107	129,47
Recovery BCAA 4:1:1 – 500 g	21%	150	87	105,27
L-glutamină Kyowa® – 500 g	21%	175	101	122,21
Pre-workout Nitrox 3D – 500 g	21%	190	110	133,10
Pre-workout Nitrox No-Stim – 660 g	21%	205	119	143,99
Pre-workout Combat Pro – 500 g	21%	170	98	118,58
Pre-workout Combat Pro 2.0 – 660 g	21%	205	136	164,56
Cluster Bomb intra-workout – 1 kg	21%	220	127	153,67
Glycerol Max Pump – 500 g	21%	110	64	77,44
Energy Pump Shot – cutie 20 x 25 ml	21%	190	110	133,10
Fat Burning Booster Shot – cutie 20 x 25 ml	21%	170	98	118,58
Fiber – băutură cu fibre, 500 g	11%	130	82	91,02
Daily Vitamin Formula – 30 plicuri	21%	160	93	112,53
Thermo Core – 120 capsule	21%	115	67	81,07
Water Out – 120 capsule	21%	115	67	81,07
Water Out tinctură – 500 ml	21%	73	42	50,82
L-carnitină 1000 – 80 capsule	21%	100	58	70,18
Complete Collagen lichid – 500 ml	21%	165	102	123,42
Omega-3 – 80 capsule	21%	69	40	48,40
Vitamina D3 + K2 – 80 capsule	21%	80	46	55,66
Vitamina C 1000 mg – 80 capsule	21%	59	34	41,14
Magneziu bisglicinat 300 mg – 80 capsule	21%	90	52	62,92
Citrat de magneziu – 80 capsule	21%	70	40	48,40
Citrat de zinc 40 mg – 80 capsule	21%	55	32	38,72
Potassium Complex – 80 capsule	21%	67	39	47,19
Picolinat de crom – 80 capsule	21%	60	35	42,35
NAC 500 mg – 80 capsule	21%	85	49	59,29
Taurină 1000 mg – 80 capsule	21%	50	29	35,09
Coenzima Q10 200 mg – 80 capsule	21%	95	55	66,55
Ashwagandha KSM-66 – 80 capsule	21%	80	46	55,66
Citrus Bergamot – 80 capsule	21%	160	99	119,79

PRODUS	TVA	PREȚ RECOMANDAT LA RAFT (SITE, CU TVA)	PREȚ B2B FĂRĂ TVA	PREȚ B2B CU TVA
Turmeric cu piperină – 80 capsule	21%	95	55	66,55
Silimarină – 80 capsule	21%	100	58	70,18
Spirulină – 80 capsule	21%	75	43	52,03
Nattokinază – 60 capsule	21%	60	35	42,35
Testo Revive tinctură – 500 ml	21%	73	42	50,82
Cardio Calm tinctură – 500 ml	21%	73	42	50,82
Scorțișoară Ceylon bio – 200 g	11%	55	35	38,85
Batoane proteice – cutie 12 x 55 g	11%	155	98	108,78
Cremă de orez Creamy Rice – 1 kg	11%	65	50	55,50
Instant Oat Cream – 800 g	11%	65	41	45,51
Unt de arahide Prime Health – 600 g	11%	50	32	35,52
Unt de migdale Prime Health – 600 g	11%	92	70	77,70
Unt de caju Prime Health – 600 g	11%	90	73	81,03
Shaker Prime 600 ml	21%	35	20	24,20
Prosop de sală Prime	21%	65	38	45,98

Condiții (art. 8.3): comandă minimă 500 lei fără TVA; transport gratuit prin Cargus de la 1.000 lei fără TVA, sub acest prag transportul se refacturează la cost; plată în avans sau ramburs la primele 3 comenzi, apoi factură cu termen de 14 zile; hainele MNX, pachetele promoționale și băuturile Frutilu nu sunt în listă (la cerere, cu preț aprobat de Comitent).

ANEXA 4 – COMISIONUL AGENTULUI (ART. 5)

Comisionul este de 5% din prețul de listă B2B fără TVA al fiecărui produs vândut Clienților B2B din portofoliul Agentului și se datorează după încasarea facturii de către Comitent. Tabelul de mai jos arată comisionul pe bucată; pentru produsele noi se aplică același procent la prețul de listă comunicat de Comitent.

PRODUS	PREȚ DE LISTĂ B2B FĂRĂ TVA (LEI)	COMISION AGENT 5% (LEI/BUC.)
Prime Whey – proteină din zer, 1 kg	142	7,10
Prime Whey – proteină din zer, 2 kg	274	13,70
Izolat proteic Pure Isolate – 2 kg	391	19,55
Prime Whey Go – cutie 15 plicuri x 30 g	87	4,35
Gainer Emperor Mass – 3 kg	299	14,95
Creatină Creapure® – 500 g	104	5,20
Creatină Creapure® – 300 g	67	3,35
Creatină monohidrată micronizată – 300 g	57	2,85
Creatină Ready To Go – cutie 25 plicuri x 10 g	64	3,20
Aminoacizi esențiali EAA – 500 g	107	5,35
Recovery BCAA 4:1:1 – 500 g	87	4,35
L-glutamină Kyowa® – 500 g	101	5,05
Pre-workout Nitrox 3D – 500 g	110	5,50
Pre-workout Nitrox No-Stim – 660 g	119	5,95
Pre-workout Combat Pro – 500 g	98	4,90
Pre-workout Combat Pro 2.0 – 660 g	136	6,80

PRODUS	PREȚ DE LISTĂ B2B FĂRĂ TVA (LEI)	COMISION AGENT 5% (LEI/BUC.)
Cluster Bomb intra-workout – 1 kg	127	6,35
Glycerol Max Pump – 500 g	64	3,20
Energy Pump Shot – cutie 20 x 25 ml	110	5,50
Fat Burning Booster Shot – cutie 20 x 25 ml	98	4,90
Fiber – băutură cu fibre, 500 g	82	4,10
Daily Vitamin Formula – 30 plicuri	93	4,65
Thermo Core – 120 capsule	67	3,35
Water Out – 120 capsule	67	3,35
Water Out tinctură – 500 ml	42	2,10
L-carnitină 1000 – 80 capsule	58	2,90
Complete Collagen lichid – 500 ml	102	5,10
Omega-3 – 80 capsule	40	2,00
Vitamina D3 + K2 – 80 capsule	46	2,30
Vitamina C 1000 mg – 80 capsule	34	1,70
Magneziu bisglicinat 300 mg – 80 capsule	52	2,60
Citrat de magneziu – 80 capsule	40	2,00
Citrat de zinc 40 mg – 80 capsule	32	1,60
Potassium Complex – 80 capsule	39	1,95
Picolinat de crom – 80 capsule	35	1,75
NAC 500 mg – 80 capsule	49	2,45
Taurină 1000 mg – 80 capsule	29	1,45
Coenzima Q10 200 mg – 80 capsule	55	2,75
Ashwagandha KSM-66 – 80 capsule	46	2,30
Citrus Bergamot – 80 capsule	99	4,95
Turmeric cu piperină – 80 capsule	55	2,75
Silimarină – 80 capsule	58	2,90
Spirulină – 80 capsule	43	2,15
Nattokinază – 60 capsule	35	1,75
Testo Revive tinctură – 500 ml	42	2,10
Cardio Calm tinctură – 500 ml	42	2,10
Scorțișoară Ceylon bio – 200 g	35	1,75
Batoane proteice – cutie 12 x 55 g	98	4,90
Cremă de orez Creamy Rice – 1 kg	50	2,50
Instant Oat Cream – 800 g	41	2,05
Unt de arahide Prime Health – 600 g	32	1,60
Unt de migdale Prime Health – 600 g	70	3,50
Unt de caju Prime Health – 600 g	73	3,65
Shaker Prime 600 ml	20	1,00
Prosop de sală Prime	38	1,90
Total (câte o bucată din fiecare)	4481,00	224,05

Procedura lunară. Până pe 20 ale lunii, Comitentul trimite Agentului situația lunii anterioare (facturi emise clienților din portofoliu și încasate). **Agentul emite factura de comision cel târziu pe 28 ale lunii, pentru luna anterioară**; Comitentul o plătește în 10 zile. Facturile neîncasate intră în situația lunii în care se încasează; după 90 de zile de la scadență nu se mai datorează comision.

Situația lunară a comisionului – luna _____ 2026 (model, completat de Comitent)

NR. FACTURĂ PRIME	DATA	CLIENT B2B	VALOARE NETĂ PRODUSE (LEI, FĂRĂ TVA)	DATA ÎNCASĂRII	COMISION 5% (LEI)
Total comision de facturat					

Factura de comision a Agentului: „Comision agent comercial conform contract nr. ____ – luna _____", valoare = totalul de mai sus + TVA.

ANEXA 5 – TRASEUL ANUAL PE REGIUNI, EVENIMENTELE ȘI CLIENȚII EXISTENȚI (ART. 3.4)

Scopul: o dată pe an, fiecare regiune a țării este parcursă pentru (1) menținerea legăturii cu toate sălile și persoanele juridice cu care Comitentul colaborează deja (lista clienților B2B activi din Oblio, pusă la dispoziție de Comitent), (2) vizitarea de săli, magazine de suplimente și farmacii noi, cărora li se propune oferta B2B și regimul de consignație, și (3) organizarea sau participarea la evenimente: deschideri de săli, promovări și degustări de produse, competiții și expoziții de fitness. Calendarul exact se fixează în ianuarie, de comun acord, iar deplasările se aprobă și se decontează conform art. 6. Lanțurile naționale se abordează întâi la sediul central, apoi la cluburile locale.

TRIMESTRU	REGIUNE	ORAȘE PRINCIPALE	CLIENȚI EXISTENȚI DE VIZITAT (DIN OBLIO)	PROSPECTARE: SĂLI / MAGAZINE / FARMACII NOI	EVENIMENTE PLANIFICATE	ZILE DE DEPLASARE
T1 (ian–mar)	Județul Sibiu + lanțuri (sedii centrale)	Mediaș, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Cisnădie; Stay Fit (75 centre, 26 orașe), 18GYM (~49 cluburi), World Class (~36), BeFIT (22)	toate sălile din Anexa 2 + clienții din județ	minimum 10 contacte noi/lună (Anexa 6)	deschideri de săli în Sibiu	în județ, fără cazare
T2 (apr–iun)	Transilvania Sud și Centru	Brașov, Făgăraș, Sfântu Gheorghe; Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Târgu Mureș, Sighișoara	clienții activi din regiune	săli, magazine, farmacii din orașele parcurse	competiții de fitness/culturism din regiune	2 deplasări × 2 zile
T3 (iul–sep)	Transilvania Nord, Banat, Crișana	Cluj-Napoca, Turda, Bistrița, Dej; Timișoara, Arad, Oradea, Deva, Hunedoara	clienții activi din regiune	idem	expoziții de fitness și nutriție sportivă	2 deplasări × 2–3 zile
T4 (oct–dec)	Muntenia, Oltenia, Moldova, Dobrogea	București, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Ploiești; Iași, Bacău, Suceava, Galați, Constanța	telefon + e-mail, vizite la cei care confirmă	telefon/e-mail, vizite doar la cei interesați	promovări de produse în sălile partenere (sezonul de iarnă)	1–2 deplasări, după interes

Evidența contactelor din țară (se completează la fiecare regiune parcursă; aceeași structură ca Anexa 6)

DATA	REGIUNE / ORAȘ	SALA / MAGAZIN / FARMACIE	CLIENT EXISTENT SAU NOU	CU CINE ȘI CE S-A DISCUTAT	OFERTĂ B2B PREZENTATĂ (DA/NU)	CONSIGNAȚIE PROPUSĂ (DA/NU, RĂSPUNS)	REZULTAT ȘI PASUL URMĂTOR

Evenimente (se aprobă de Comitent cu minimum 14 zile înainte; combustibilul, drumul și parcarea se decontează conform art. 6.2)

DATA	EVENIMENT (DESCHIDERE SALĂ / PROMOVARE / COMPETIȚIE / EXPOZIȚIE)	LOC	CE FACE AGENTUL (DEGUSTARE, STAND, PREZENTARE, RAFT)	BUGET APROBAT	REZULTAT (CONTACTE, COMENZI)

ANEXA 6 – CONTACTELE NOI: MINIMUM 10 SĂLI, MAGAZINE SAU FARMACII PE LUNĂ (ART. 3.1)

În fiecare lună Agentul contactează cel puțin 10 potențiali clienți noi (săli de fitness, magazine de suplimente, farmacii, cluburi sportive) în care Produsele nu sunt în vânzare. Pentru fiecare se scrie exact ce s-a discutat și cu cine, dacă s-a prezentat oferta B2B și dacă s-a propus sistemul de produse în regim de consignație, iar în caz de refuz motivul exact (preț, are alt furnizor, nu vinde suplimente, decide altcineva, revenire la o dată anume etc.). Tabelul se trimite Comitentului până pe 3 ale lunii următoare și se adaugă în tabelul comun al portofoliului.

Luna _____ 2026

NR.	DATA	SALA / MAGAZIN / FARMACIE	LOCALITATE, ADRESĂ	PERSOANA DE DECIZIE (NUME, FUNCȚIE, TELEFON)	CE S-A DISCUTAT	OFERTĂ B2B PREZENTATĂ (DA/NU)	CONSIGNAȚIE PROPUSĂ (DA/NU, RĂSPUNS)	REZULTAT: COMANDĂ / INTERESAT / REFUZ	MOTIVUL REFUZULUI (EXACT)	PASUL URMĂTOR ȘI DATA
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Semnătura Agentului: _____ · Data: _____